



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז טבת תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגן

גיליון 83

פרשת וארא

איסור 'חדש' בזמן הזה

נושאי השיעור: מהות איסור 'חדש' | איסור 'חדש' מדאורייתא גם בזמן הזה | איסור 'חדש' בחוצה לארץ | איסור 'חדש' בשדה של נכרי | איסור חדש הוא 'דבר שיש לו מתירין' | ספק ספיקא ב'דבר שיש לו מתירין' | יסוד הדין שספק ספיקא דינו לקולא | ההיתרים שנתחדשו במהלך הדורות לאיסור 'חדש' בזמן הזה | ישנם מערכות כשרות שאינם מקפידים על איסור זה כלל | איסור 'חדש' בחיטה הבאה מארצות הברית ובדרום אמריקה

בכל מקום, לפיכך זוהי ההלכה. ואכן, הרי"ף (קידושין דף טו ע"א מדפי הרי"ף), הרמב"ם (פי' מהלכות מלכות אסורות ה"ב), הרא"ש (פי' קידושין סי' סב), הסמ"ג (ללאון סי' קמב), הסמ"ק (מצוה ר"ז), ועוד הרבה ראשונים פסקו להלכה כרבי אליעזר שאיסור חדש מדאורייתא נוהג בכל מקום. כיון שסתם משנה כמותו.

אמנם לא כן שיטת האור זרוע (ח"א הלכות ערלה חדש ושביעית סי' שכח), ודעתו שבחול' הוא איסור רק מדרבנן. אולם כל שאר ראשונים הנ"ל לא סברו כמותו, ובכללם שלוש עמודי ההוראה הרי"ף הרא"ש והרמב"ם.

מין בשלחן ערוך כתב את הלכות חדש בקצרה בחלק אורח חיים (סי' תפט) לאחר הלכות ספירת העומר, ובחלק יורה דעה (סי' נג) כתבם במפורט וז"ל שם (ס"א): "איסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר: 'ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה'. והאינדא דליכא עומר אסור כל יום ט"ז. ובחול' שעושין שני ימים אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח". ומשמע שסבר כשיטת רוב הראשונים שאיסור חדש מהתורה הוא גם בחול'. ולא מצאתי מי שסובר במפורש בחול' הדבר מותר [- מלבד מה שזכר לעיל שיטת האור זרוע שהוא איסור דרבנן], אכן יש דיון באחרונים לדייק מלשונות הראשונים, אך אין זה במפורש.

ג. איסור חדש בשדה של גוי

ויש לדון אם איסור חדש נוהג גם בשדה של גוי או שמא דוקא בשדה של ישראל. למעשה, התוספות (קידושין ע"ב סוף ד"ה כל), הרא"ש (נחמיה כלל ד סי' א), הסמ"ג (ס"א), ועוד ראשונים, כותבים שהאיסור הוא גם בשדה של גוי. והנה, ה"ב"ח (סי' רצא אות ב) חתר מאוד למצוא היתר בנושא של איסור חדש, ודייק והביא כל מיני ראיות שרבינו אביגדור כהן צדק [- הוא רבינו אביגדור כ"ץ שבעל השיבולי הלקט מרבה להביא] סובר שאין איסור חדש נוהג בשדה של גוי. אולם בדור האחרון יצאו לאור כתביו של רבינו אביגדור כ"ץ, ושם נראה בפירוש שהוא סובר שאיסור חדש הוא גם בשדה של גוי, אך הוא מסייג את האיסור - שבשדה של גוי האיסור הוא מדרבנן.

אך על כל פנים דעת רוב הראשונים נראית שאיסור חדש מדאורייתא נוהג גם בשדה של גוי, וכן משמע בפירוש מדברי מרן בשלחן ערוך (ס"א): "איסור החדש נוהג בין בארץ בין בחול', בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים".

ד. איסור 'חדש' - דבר שיש לו מתירין

הרמ"א שם (ס"ג) מביא את דברי הרא"ש שכותב, שלאחר הפסח כל התבואה מותרת מספק ספיקא, ספק - שמא היא תבואה משנה שעברה. ואם תמצא לומר שקצרו את התבואה הזו קודם הפסח - שמא השרישה קודם פסח וניתרת ביום ט"ז ניסן שעבר. והרמ"א מביאו להלכה שאפשר לסמוך על ספק ספיקא זה בדוחק.



"נתבקשתי ממאזני השיעור לעסוק בשיעורים בענייני כשרות. וזאת בעקבות שבשנה האחרונה זכינו להקים את מערכת הכשרות "בד"ץ 'חזון דעת". וכאשר בינתיים הכשרות היא בתחום הבשר והעופות, וב"ה אנחנו מדקדקים שיהיו למהדרין מן המהדרין ממש, וגם בדברים שהינם חומרא אנחנו מקפידים מאוד, וב"ה הדברים מתנהלים כשורה. ובתוך כך הציבור מבקשים לקבל מושגים בענייני כשרות, ועל כן בעז"ה נעסוק בשיעורים הקרובים בענייני כשרות המאכלים."

א. איסור 'חדש' לאחר חרבן הבית

יש נושא שהוא אקטואלי בכל המקומות, בין בארץ ישראל ובין בחול' והוא איסור 'חדש'. וכבר עסקנו בקצרה בעבר בנושא הזה, ובשיעור זה נעסוק בו בהרחבה כדי שידעו להיזהר בזה.

כתוב בתורה בפרשת אמור שקוצרים את העומר בט"ז ניסן מוצאי חג ראשון של פסח ומקריבים את העומר. וכתוב על כך בתורה ויקרא נ"ג, יז: "ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלוהיכם, חקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם". דהיינו שהתורה אוסרת לאכול מין דגן אם הוא צמח - השריש קודם הפסח עד שיקריבו את מנחת העומר. והוא גזירת הכתוב שאסור לאכול 'חדש' היינו תבואה חדש עד שיקריבו את מנחת העומר. והוא איסור ככל שאר איסורי אכילה הנאמרים בתורה.

והנה לאחר חרבן הבית שלצערינו כבר אין מקריבין את העומר, התקין רבן יוחנן בן זכאי [- זוהי אחת מהתקנות המפורסמות שהתקין עם הסנהדרין שלו ביבנה לאחר החרבן] שיהיה 'יום הניף כולו אסור' - דהיינו שאסור באכילת חדש עד סוף יום ט"ז בניסן. דהיינו שאם היה בית המקדש לא היה צריך להמתין עד הערב, אלא מיד לאחר הקרבת העומר מותרים באכילת חדש, ולאחר תקנה זו, אסורים באכילת חדש עד סוף היום. ובחול' מחמת הספק אסורים באכילת חדש עד סוף יום י"ז בניסן, וכשם שנוהגים שני ימים יום טוב.

ב. איסור 'חדש' בחוצה לארץ

הראשונים דנים אם יש איסור חדש בחול'. ויסוד המחלוקת הזו היא במחלוקת תנאים במסכת קידושין (א), שדעת תנא קמא שכל מצוה התלויה בארץ אינה נוהגת בחול' חוץ מן הערלה והכלאים. אולם רבי אליעזר סובר, שאף החדש, שאמנם הוא מצוה התלויה בארץ בכל זאת נוהג איסורו אף בחול'. לעומת זאת במשנה במסכת ערלה (פ"ג משנה ט) כתוב בסתם: "החדש אסור מן התורה בכל מקום". ויש לנו כלל, שבכל מחלוקת תנאים, הלכה כסתם משנה. ולפיכך בנידון דידן, אמנם יש בזה מחלוקת במשנה בקידושין, אך כיון שבמסכת ערלה סתם משנה הוא שיש איסור חדש

ויש עוד כמה נקודות להוסיף, שבאיסור 'חדש' אף ספק ספיקא משם אחד יועיל להתיר את האיסור. ואכמ"ל. אולם בכל אופן נתבאר, שכיון שהוא דבר שיש לו מתירין אין אומרים בו ספק ספיקא לקולא. וכן היא דעת התוספות (ב"ב פ"ג ד"ה ואחריו) ועוד ראשונים.

ז. ההכרח להתיר את איסור 'חדש'

למעשה הב"ח (ס"ט) כתב שנהגו היתר באיסור 'חדש' בזמן הזה. וסיבת ההיתר היא, שהנה במדינות אירופה, ככל שנכנסים לעומק היבשת קר מאוד שם [- כגון גרמניה ופולין - למרות שפולין נחשבת מדינה קרה, אך היו בה מקומות חמים יותר שהיה אפשר לזרוע שם קצת - והם בעיקר המדינות הצפוניות שאינם סמוכות לים, כיון שאלו הסמוכות לים אף אם הם בצפון הים ממזג את האויר. וזאת כיון שבאירופה יש תופעת פלא שברא הקב"ה, שיש נהר רחב מאוד של מים רותחים שיוצא ממפרץ מקסיקו, ונמשך עד לאירופה ויש חוצה את היבשת, וכשהוא באירופה המים עדיין חמים מאוד, ונקרא זרם ה'גולף'. והזרם הזה ממזג את היבשת, ואף כאשר מתקרבים לים יש הבדל בין העומדים על הים, להעומדים במרחק ממנו.] ומדינות אלו בחורף שלהם שורר קרח בכל המקומות, וכל הנהרות קופאים. וממילא לא יכלו לזרוע חיטה בחורף, והיו זורעים חיטה בפורים ורובם היו יכולים לזרוע רק לאחר הפסח, וממילא לא ניתן לאכול את החיטה הזו עד לאחר יום י"ז ניסן שיחול בשנה הבאה, ובזמנם לא היו מקררים ולא היה שייך לשמור את התבואה לחורף מחמת תולעים ועוד כיו"ב. [- ולא מלפני הרבה זמן כך היה - אני זוכר בקטנותי שלא היו מקררים נפוצים בכל הבתים, ובבית שלנו לא היה מקרר, והיה כמין ארון גדול סגור ושם היו מכניסים 'בלוק' של קרח למעלה והיה מקרר את כל המקום. והיה אחד שהיה בא עם סוס ועגלה והיה עליו פעמון, והיה מוכר את הקרח והיה צועק 'קרח! קרח!' פעם אחת בזמן מלחמת ששת הימים כאשר התחילה המלחמה, והתחילו האזעקות וההפצצות, ומוכר הקרח הלך ברחוב ומכר את סחורתו, והשאר את הסוס ועגלה ונכנס יחד עימנו למקלט. וב"ה הסוס לא קרה לו שום דבר...]

ועוד טעם להיתרים שנהגו בהם, שהנה ישראל באותם זמנים ובאותם מקומות היו עניים מרודים, והלחם היה עיקר החיים, והיו מוכרחים למצוא היתר ללחם, וככל שהישוב היהודי חדר למדינות רוסיה והאיזור - שהם היו המדינות הצפוניות, הבעיה גדלה למאוד.

ח. יסוד ההיתר שנהגו באיסור חדש

מחמת הטעמים האמורים לעיל, הב"ח כותב להתיר, ויסוד ההיתר הוא שבחיטה של גוי יש להתיר איסור 'חדש'. אמנם כבר לעיל התבאר שרוב הראשונים אינם סוברים כן, ודעתם שגם בשדה של גוי יש איסור חדש, ושכן היא דעת מרן השלחן ערוך. ואכן חתנו של הב"ח - ה"ט"ז (פ"ג ד"ה דוחה באריכות את דברי חמיו שהקל בשל גוי, והוא כותב שיש להתיר מטעם אחר שהרי האור זרוע כותב שבחול' האיסור רק מדרבנן. אולם גם היתר זה קלוש מאוד, וכמו שהתבאר לעיל.

מכל האמור יוצא, שההיתרים עליהם סמכו בזמנם הקילו באיסור חדש, הם היתרים קלושים מאוד. וכמו כן אינם נכונים לפי דעת מרן השלחן ערוך. ועוד, שההיתרים הללו היו רק מחמת המצב הבלתי אפשרי שהיה שם. וכמו שכותב ה"ט"ז שם שחיו של אדם תלויים בזה.

ואכן, גם גדולי האשכנזים שפעלו אז באירופה, התנגדו בתוקף להיתרים של הרמ"א והב"ח וה"ט"ז באיסור חדש, וכך רווחת הדעה בין רוב גדולי ישראל. והמתבאר מכל האמור, שאם אינו שעת הדחק אין מי שיתיר את האיסור חדש בזמן הזה. אלא רק בשעת הדחק, וגם בזה רוב הפוסקים סוברים שאין להתיר כלל.

ט. השאגת אריה נגד ההיתר של איסור חדש

שמעתי מאמור"ר מרן צוק"ל מעשה שהיה בגאון שאגת אריה, שבספרו הוא כותב הרבה על איסור חדש, ותוקף הרבה את ההיתרים של הב"ח וה"ט"ז, ודעתו ברורה שאין להתיר את האיסור חדש כלל.

הגאון שאגת אריה היה כשמו תקיף ושואג, ומחמת זה לא היה מסתדר עם ראשי הקהילות, בתקופה זו [- לפני כמאתיים וחמישים שנה] היה בכל קהילה ועד, וראשי הוועד היו שולטים בקהילה, והיו אלו אנשים פשוטים ששלטו גם ברבנים. והנה הגאון שאגת אריה הגיע לשמש כרב לקהילה אחת, ובשבת הראשונה שהגיע לשם קראו לו אנשי הוועד ואמרו לו, שלא על הכל יכול לדרוש ברבים, ואחד מהדברים שאין לו רשות לדבר עליו הוא איסור חדש, וגם אם הוא חושב שהדבר אסור - כיון שכאן נוהגים בזה היתר! [- גם כיום אנחנו רואים שאנשים פשוטים משתלטים על הרבנים ואומרים להם מה לומר, ומה לא לומר, ומאיימים פשוטים שילכו לבג"ץ!]

בשבת בבוקר כאשר הגיעה זמן הדרשה, עמד הגאון שאגת אריה לפני כל בני העיר, וכולם הגיעו לשמוע את הדרשה של הרב החדש שכבר התפרסם כגדול הדור, ושם דרש ושאג כאריה נגד ההיתרים שנהגו באיסור חדש, ושהדבר אסור לחלוטין!! והוסיף לדבר בתקיפות נגד הוועד שלהם ואמר להם "הוועד שלכם נותנים לכם לאכול חזיר!! לאכול חדש זה כמו לאכול חזיר!!" וכך עמד ודיבר נגד הוועד למרות שידע שזה יפגע בפרנסתו. והנה במוצאי שבת התאסף ועד הקהילה והחליטו לפטר את השאגת אריה באופן מידי!! מיד לאחר מכן קיבל הגאון שאגת אריה הצעת רבנות בעיר 'מץ' שבצרפת

ויש להקשות שתי קושיות גדולות על ספק ספיקא זה. הנה איסור 'חדש' הוא איסור התלוי בזמן. שביום ט"ז בניסן התבואה ניתרת. ובדומה לכך יש כמה דוגמאות: ביצה שנולדה ביום טוב שאסורה באכילה, ואומרת הגמרא (ב"ב ג:) שביצה כזו שנתערבה באלף כולם אסורות כיון שהיא 'דבר שיש לו מתירין'. והיינו שכיון שבעבור זמן תותר אכילת הביצה - יש להחמיר בה כאשר נתערבה באחרות. וכמו שמתבאר בדברי רש"י (ס"ט ד"ה אפילו) שהוא משום 'שעד שיאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר'. ולכאורה הוא הדין יש לומר כאן, שהתבואה החדשה היא 'דבר שיש לו מתירין' שהרי הוא איסור זמני [- ובדומה לכך כתב מרן הבית יוסף (רא"ח סי' תמז) בשם המדריך (פסחים סי' תקנ"ג) שחמץ הוא דבר שיש לו מתירין, כיון שלאחר הפסח יהיה מותר. וכך פוסק הרמב"ם (פ"ט מהלכות מאכלות אסורות ה"ט)]. ולכאורה אם החדש הוא דבר שיש לו מתירין, ממילא אפילו באלף אינו מתבטל. אכן יש לומר, שהרא"ש עצמו הרגיש בקושיא זו, ועל כן כתב שכדי להתיר את החדש אין די לומר שהוא מתבטל, אלא יש לומר שיש כאן ספק ספיקא ויש להקל.

ה. אם אומרים ספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין

והנה בעבר דנתי וכתבתי בעניין אם אומרים ספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין. והבאתי את דברי מרן השלחן ערוך (יו"ד סי' תכ"ט) שכותב: "כל דבר שיש לו מתירין, כגון ביצה שנולדה ביום טוב, שראויה למחר, אם נתערבה באחרות וכו' אינה בטלה אפילו באלף. ואפילו ספק נולדה ביום טוב, ונתערבה באחרות, אסורות". ויסוד הלכה זו הוא בגמרא מסכת ביצה (ס"ט א) יא"א שם: "וספיקא אסורה - ואם נתערבה אפילו באלף אינו בטול". ויש שם מחלוקת בראשונים, האם דברי הגמרא שאינה בטלה אפילו באלף - הוא דין כללי על ביצה שנולדה ביום טוב, או שהוא נאמר רק במקום של ספק על ביצה שנולדה, ואכמ"ל. והנה, מרן באורח חיים (סי' תקנ"ט) כותב וז"ל: "ביצה שנולדה ביום טוב וכו' ואם נתערבה אפילו באלף, כולן אסורות". ובסעיף ב' כתב וז"ל: "ספק אם נולדה ביום טוב או בחול, אסורה". ובפשיטת משמע שהדין שאינה מתבטלת אפילו באלף הוא כאשר הביצה ודאי נולדה ביום טוב, אולם במקום שיש ספק אם נתערבה באחרות - מותרות. לעומת זאת ביורה דעה (ס"ט) מלשון מרן הנ"ל משמע שהדין שאינה מתבטלת אפילו באלף הוא גם במקום של ספק בביצה זו אם אסורה או לא. ולכאורה יש לשאול, וכן הקשה המגן אברהם (רא"ח סי' תקנ"ד), שהלא ביצה שהיא ספק אסורה שנתערבה באחרות הרי זה ספק ספיקא. ומשמע שאין אומרים ספק ספיקא לקולא בדבר שיש לו מתירין.

לעומת זאת, יש כמה ראשונים שסוברים שבביצה שהיא ספק אסורה שנתערבה באחרות שכולן אסורות, אך לא מטעם שאין אומרים ספק ספיקא לקולא בדבר שיש לו מתירין, אלא משום שאין זה ספק ספיקא כלל, שהרי שני הספיקות הינם ספיקות נפרדים לגמרי, ספק נולדה ביום טוב ספק לא נולדה ביום טוב, והוא ספק בגוף הביצה, והספק השני הוא בתערובת, וכאשר יש ספק אחד בגוף ואחד בתערובת - אסור. [- ועל פי זה אפשר ליישב מה שמקשים על הרמ"א הנ"ל ממה שהוא עצמו כתב בסימן ק"י, ואכמ"ל. ובהזדמנות אחרת אבאר את ענין 'דבר שיש לו מתירין' כיון שיש לו השלכות להרבה נושאים.]

על כל פנים מכל האמור נראה שדעת מרן היא שאין מקלים בספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין. וזו תשובה אחת על מה שכתב הרמ"א להתיר את איסור חדש מחמת ספק ספיקא.

ו. ספק ספיקא משם אחד

ועוד יש לומר על דברי הרמ"א, וכך מעירים האחרונים על דברי הרא"ש. שהנה הרא"ש כותב שיש ספק ספיקא לגבי תבואה לאחר הפסח מחמת איסור חדש, והספק ספיקא הוא: שמא התבואה נקצרה קודם הפסח והותרה ב"ז ניסן שעבר, ואם תמצא לומר שקצרו אותה לאחר הפסח - שמא השרישה קודם הפסח, ועל כן יש להקל. ויש להשיב על כך, שהנה שני הספיקות הינם אותו הדבר בדיוק, שהרי בשני הספיקות הללו יסוד הספק הוא האם התבואה הותרה קודם הפסח על ידי שנקצרה או שהשרישה - וכי מה ההבדל בין אם השרישה או נקצרה? הרי אלו אותם ספיקות לגמרי. והרי זה דומה למה שאומרים התוספות בכתובות (ט. ד"ה וא"ל) שבמקום ששני הספיקות בספק ספיקא הם אותו שורש הרי אינם ספק ספיקא, וזה נקרא "ספק ספיקא משם אחד".

אכן גם דברי התוספות הללו אינם מוסכמים, שהנה הרשב"א בתשובותיו (מ"א סי' ת"א) כותב שיסוד ההיתר שמקלים בספק ספיקא הוא מדין 'רוב' - דהיינו שאם יש לפנינו ספק, כלומר יש לנו חמישים אחוז להתיר וחמישים אחוז לאסור, כלומר שבהסתברות לאסור נשאר חמישים אחוז בלבד, ממילא כאשר בא הספק השני על החמישים אחוז של האיסור - ממילא הוא מפחית מאחוזי האיסור, כלומר שיש לפנינו רק עשרים וחמישים אחוזי איסור וכל השאר הם אחוזי היתר. ועל כן הדין הוא שספק ספיקא מותר מדין 'רוב'. ולפי האמור יש לומר, שגם בספק ספיקא משם אחד - יש לנו לומר שהוא לקולא, שהרי עדיין יש בו רוב להתיר.

ויש להוסיף על כך את דעת המגיד משנה (פ"ג מהלכות איסורי ביאה ה"ב) שכתב בדעת הרמב"ם שאינו סובר כהתוספות, ודעתו היא שספק ספיקא משם אחד מועיל להתירו ככל ספק ספיקא.

שהיתה עיר גדולה מאוד שחיו בה הרבה תלמידי חכמים. והסכים להצעה, שלחו לו כתב רבנות והוא נסע לשם. כאשר הגיע לעיר, ראו בני העיר את רבם החדש והתאכזבו, כיון שראו אותו והנה הוא כבן שבעים, ואחרי שנים של נדודים כבר נראה זקן יותר מכפי גילו, וחשבו לעצמם כמה שנים ישארו שישמש כבר בעירנו? השאגת אריה הרגיש שאנשי העיר אינם מרוצים כל כך מחמת גילו. לכן בשבת הראשונה בדרשה, כשהתאספו כל בני העיר, היה זה בשבת פרשת 'ויגש', ותחילה דרש בענייני הפרשה, והזכיר את הפסוק (ויגשית מו, ה-ט): "ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חיך. ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בארץ מגוריהם". ושאל על הפסוק שני שאלות: וכי כך הוא הצורה? הלא כאשר נפגשים עם איש חשוב אין זה מכובד לשאול שאלה ראשונה - מהו הגיל שלך? קל וחומר כשזוהי רק פגישת היכרות.

ועוד יש לשאול, שיעקב עונה לו: "שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי" - ולכאורה למה יעקב עונה כך? וכי הוא שאל אותו אם היה טוב או רע? פרעה שואל אותו רק מה הגיל שלו.

ענה על כך הגאון שאגת אריה, שהנה כשיעקב הגיע למצרים פסק הרעב, ופרעה הבין שזה בזכות יעקב אבינו והתחיל להיות שמח, אך כאשר ראה את יעקב שהוא זקן בא בימים התחיל לחשוש, שהנה עוד מעט יעקב ילך לעולמו ויחזור הרעב, ולא יכול היה להתאפק ושאל את יעקב "כמה ימי שני חיך?" במילה "כמה" יש טעם "זקף גדול" - צריך להאריך במילה הזו, כביכול בא לומר ליעקב שהוא זקן מאוד.

ועל כך אומר לו יעקב אל תדאג "מעט ורעים היו ימי שני חיי" אבל בכל זאת "לא השיגו ימי שני חיי את ימי אבותי בארץ מגוריהם!!" דהיינו אבא שלי וסבא שלי היו זקנים, ומה שאני נראה כך הוא מחמת ש"מעט ורעים היו שני חיי!!"

ובזאת פנה הגאון שאגת אריה אל צאן מרעיתו ואמר: "אתם רואים אותי וחושבים שאני בא בימים, תדעו לכם שלא כן הוא - אני רק בן שבעים! ומה שאני נראה כך הוא מחמת כל הנדודים שעברתי, ואתם תראו שאשמש כאן בקהילה עוד שנים רבות!!" ואכן ההיסטוריונים טוענים שהשאגת אריה שימש שם כרב עד גיל תשעים שאז נפטר.

וקראתי באיזה ספר, שלא מת במיתה רגילה אלא היה בריא עד אחרית ימיו. רק שבימינו האחרונים רצה להוציא ספר מהארון וכנראה שהספרים היו צפופים מאוד והארון לא היה יציב דיו, וכאשר משך את הספר נפלה עליו כל הספרייה, ונפצע קשה, ולאחר זמן מה הלך לעולמו. וקודם שנפטר אמר בבדיחותא לסובבים אותו, שכל הספרים שנפלו עליו היו אלו ספרים שהקשה עליהם קושיות, והם כעסו עליו, וכשהם נפלו עליו התחיל להתווכח עמם "מה אתם רוצים? הלא כל הטענות שלי צודקות!!" וכולם הסכימו איתו, חוץ מאחד, והוא ספר 'הלבוש', ובגללו אני צריך למות, וכך אירע שלאחר זמן מועט הלך לעולמו. הגאון שאגת אריה היה קורא למחבר הלבושים - רבי מרדכי יפה - "החייט", כיון שכל ספריו קרא בשם "לבוש מלכות" "לבוש תכלת" וכן על זה הדרך.

י. מצב ה'חדש' כיום בארצות אירופה

מכל האמור נראה עד כמה גדולי הדורות נלחמו נגד ההיתרים שנתפשטו בציבור לגבי איסור חדש. והנה כיום המצב הוא שבכל דבר מאכל צריך לבדוק את כשרותו. ולא יתכן לאכול דבר מה כיום ללא בדיקת הכשרות, לפי זמן מה ראיתי דבר מאכל עם איזו חותמת כשרות עם שם הרמב"ם, וביררתי וראיתי שאין כשרות כזו כלל!! וכשקונים מוצרי מאכל בארצות אירופה יש הרבה מהם מוצרים שהם בפיקוח אדוק של מערכות כשרות מצויינות, אולם צריך לברר את הנושא של חדש, כיון שיש כמה רבנים שמקלים באיסור חדש לגמרי. וכמו ברוסיה שם מתגוררים בעיקר חסידים, והם מקלים בנושא של חדש. וכן גם בארץ ישנם הרבה מוצרי מזון שמיובאים מחו"ל, כגון בירות, פסטה וכי"ב, לא די לברר שהכשרות מהודרות, אלא יש לברר אם הכשרות מקפידה על איסור חדש שהוא אסור גם בזמן הזה.

יא. חיטה הבאה מארצות הברית לארץ ישראל

ולגבי המצב בארצות הברית, הנה בארץ ישראל כיום תשעים אחוז מהחיטה מיובאת מארצות הברית. והנה על החיטה המיובאת יש השגחה של בד"ץ 'העדה החרדית' והם מקפידים שהחיטה תהיה ישנה ולא חדשה. בזמנו לפני שנים אאמו"ר מרן זצוק"ל דיבר עם ראשי 'העדה החרדית' שאמנם הם חסידים, אבל הוא הסביר להם שזה מאוד חשוב, והם הסכימו שלא לתת להכניס לארץ חיטה שהיא תבואה חדשה. אולם לגבי שאר מוצרים שמגיעים לארץ ויש בהם מיני דגן, אין כל פיקוח בנושא החדש מלבד מה שנותני ההכשר מפקחים, ולא כולם מפקחים על איסור חדש וכאמור. וכמו כן במי שמתגורר בארצות הברית ובזה יש פירצה גדולה.

והנה, במדינות הדרום בארצות הברית [- וגם במדינות הצפון אבל בעיקר בדרום] זורעים חיטה פעמיים בשנה, בחורף ובקיץ. יש שם הרבה גשמים ולא קר שם כל כך, ועל כן יש להם יבול עצום של חיטה. ובזה יש שרצו לומר שכיון שיש הרבה חיטה שצומחת בחורף ממילא יש לומר בזה ספק ספיקא. ספק שמא החיטה צמחה בחורף, ואם תאמר שהיא צמחה בקיץ

שמא השרישה קודם הפסח. ובכל מקרה יש להוסיף שזה בחו"ל בחיטה שצמחה אצל גוי ועל כן רצו להקל בחיטה של ארצות הברית.

אבל האמת במציאות כיום זה לא נכון בכלל. ואבאר את הדברים. הנה בשנת תשמ"ז נסעתי יחד עם אאמו"ר מרן זצוק"ל לארצות הברית, ומיד כשהגענו לאחר הטיסה שארכה כשתים עשרה שעות, נסענו ליישוב 'עטרת תורה' של הגאון רבי יוסף רפול ואבא נתן שם שיעור לאחר התפילה, ולאחר מכן ירדנו שם לאיזו מקום ססידרו לנו ואכלנו שם ארוחת בוקר. ושם הרב רפול הסביר לאאמו"ר את כל המצב בארצות הברית בענייני איסור חדש. שהנה ארצות הברית היא יצואנית גדולה מאוד של חיטה לכל מיני מדינות בעולם, והם יש להם גאווה אמריקאית ומייצאים למדינות האחרות את החיטה הישנה, ואילו את החיטה הטרשה והטובה הם משאירים לאוכלוסיית ארצות הברית. ומה שקורה, שהחיטה שצמחה בחורף בחודשים אב - אלול, שהיא החיטה הישנה, אינה קיימת כלל בארצות הברית. ממילא אין על מה לסמוך להשתמש בחיטה של ארצות הברית כיון שבכל מקרה 'כל דפריש מרובא פריש', וודאי שהרוב היא חיטה חדשה. ואין כל מקום לומר ספק ספיקא. וגם לסמוך על הב"ח והט"ז כבר נתבאר לעיל שהוא משענת קנה רצוץ, וגם היתרים הללו נאמרו לשעת הדחק. ועל כן בארצות הברית צריך לדעת היכן ניתן לקנות מוצרי מזון מקמח ישר. ובזמנו היו הרבה יהודים שהחזיקו בביתם מקפיא גדול והיו רוכשים מוצרים מהחורף כדי שלא להיכשל בחשש חדש.

כיום גם מצב זה השתנה, שהרי ניתן לדעת על כל מוצר מניין הוא ומתי נוצר, ואפשר להשיג בנקל כל מוצר כמעט. ויש חנויות שמוכרות רק קמח ישר. ובכלל יש מודעות לנושא והרבה הכשרים התחילו להקפיד בזה בשנים האחרונות.

פעם התארחתי באיזה מקום, ושאלתי את המושגים כשרות של הקייטרינג שהיה יהודי חסיד, על ענייני איסור חדש, והוא לא הבין מה אני רוצה ממנו...! ובקשתי ממנו שיקרא לבעל הבית שלו, כשהגיע שאלתי אותו אם הקמח ישר - הוא נפגע... כביכול אמרתי לו שהאוכל אינו טרי... ואכן זהו המצב שיש כאלו שאינם יודעים מן האיסור הזה כלל.

ולאחר שהרב רפול ישב עם אאמו"ר והסביר לו את הדברים, אמר לי אאמו"ר: 'אני מבקש ממך בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו תברר קודם אם הקמח הוא ישר ואין כל חשש איסור של 'חדש'! ובכל אותם שנים, משנת תשמ"ז עד שנת תשנ"ח שהייתי נוסע עם אאמו"ר לחו"ל, ולא היתה נסיעה בשנים ההם שלא נסעתי עימו, ותמיד היה שואל למרות שהיה בטוח שכך הוא, האם הקייטרינג הוא כשר למהדרין ואין בו כל חשש של 'חדש'. וכבר קודם לכן כשהיו מתקשרים להזמין הייתי שואל על כך והייתי דורש שיקחו קייטרינג אחר שמקפיד על 'חדש'.

ולאחר אותה נסיעה כששבנו מארצות הברית, מסר שיעור בבית הכנסת 'היודים' בנושא הזה, ואמר על כך שאיסור חדש הוא אסור באכילה כמו איסור חזיר!! ואין בזה כל ספק ספיקא וכי"ב.

ולכן בארצות הברית המצב נעשה יותר גרוע מאירופה. ולכן יש הסכמים עם ארצות הברית והחנויות מלאות במוצרים שעשויים דגן בהכשרים מפורסמים אך מקור החיטה שבהם אינו נודע. ואני בדקתי ודיברתי חקתי ודרשתי, ונודע לי שרוב ההכשרים שם אינם מקפידים על כל דיני חדש. וכמו כן בנסיעה במטוס, הרי מעולם לא הקפידו שהחיטה תהיה חיטה ישנה, וההכשרים על האריות לא מועילים לזה, והרי האוכל הזה הוא כאכילת חזיר. ובפרש לספרדים.

ואף המשנה ברורה סי' תפ"ט ס"ק מה) כותב על כך, שאמנם אינו יוכל למחות במקלים [- וזה היה בליטא שהיא מדינה קרה מאוד] אבל כל בעל נפש יזהר ולא יסמוך על שום קולות בנושא הזה. וכך כותבים כל גדולי האחרונים, שכיום אין זה שעת הדחק כלל.

מאידך יש בארצות הברית מעט התעוררות לנושא, ויש אף מסעדות שאפשר לברר אצליהם אם הקמח הוא ישר או חדש ויענו לו כראוי. ובעיר 'לייקווד' הרוב הגדול נזהרים בזה, וכך לאט לאט יותר מקומות נזהרין באיסור חדש.

ולפיכך כיון שדעת השלחן ערוך נתבארה לעיל שיש להחמיר בענייני איסור חדש, ולאחר שנתבאר שאין לומר 'כל דפריש מרובא פריש' כיון שבודאי יש כאן איסור חדש, לכן במיוחד בימים אלו - סוף חודש טבת - ברור הוא שעל כל אחד להקפיד ולברר על מה שהוא אוכל. וגם כל אחד מארץ ישראל שיחפש את ההכשר ויברר אם מחמירים בענייני איסור חדש. וכמו כן בבריה יש להיזהר מהטעם האמור, אולם בוויסקי אין כל חשש כיון שהם משמרים אותו כמה שנים ובודאי עבר עליהם איזה פסח אחד.

כמו כן לפני כמה שנים בדקתי את המצב בארגנטינה, והתברר שברוב ימות השנה יש תבואה ישנה, ועל כל פנים תמיד יש רוב. אולם אינני יודע מה המצב כיום. וכמו כן במקסיקו דיברתי בזמנו עם הרב הראשי הרב שלמה טוויל שאמר לי שהם יודעים ומקפידים על איסור חדש מאד. אולם בארצות הברית כאמור שיש שם הרבה הכשרים, הנושא פרוץ מאוד וכל הכשר עושה כלבבו, ויש לברר לגבי כל הכשר לגופו, ועל כל פנים לא להכניס לפה כל מוצר שיש בו מין דגן ללא ביור מוקדם. ושומע לנו ישכון בטח.



הלכה ברורה

הרב יצחק מאזוז
בית ההוראה 'יחווה דעת'

קיום מצות סעודה רביעית

שאלה: קשה לי לאכול סעודה רביעית עם לחם במוצאי שבת, האם לחם שאני אוכל בסעודה שלישית לאחר צאת הכוכבים אפשר ויעלה לי גם לסעודה רביעית?

תשובה: אם אוכל כזית פת אחר צאת הכוכבים לשם מצות סעודה רביעית, יצא ידי חובה. ונכון שאחר שיתפלל ערבית ויבדיל על הכוס, יחזור ויאכל לכל הפחות מיני מזונות.

מקורות:

נחלקו האחרונים בדיון זה, שבאליה רבה (סי' ש סק"א) ובספר מטה אפרים (סי' תרב סמ"ז) פסקו שמועילה אכילת פת בסעודה שלישית אחר צאת הכוכבים, אם יכין לשם מצות סעודה רביעית. ואמנם כמה אחרונים כתבו להשיג על זה, שהיאך יתכן שכשנמצא בסעודה שלישית ועדיין אומר 'רצה והחליצנו' בברכת המזון, תעלה לו סעודה זו לסעודה רביעית. ואכן בספר תהלה לדוד (סי' ש סק"א) ובספר מקור חיים לבעל החוות יאיר (שם סק"א) ובספר כף החיים פלאגי (סי' לא אות נז) פסקו שאין זה מועיל. אולם בחזון עובדיה (שבת ח"ב עמ' תמז) ובהלכה ברורה (סי' ש ס"ח) כתבו, שמאחר ומבואר בדברי כמה מהפוסקים שאין חיוב ממש בסעודה רביעית, אף שלהלכה יש להשתדל מאד לקיימה, מכל מקום יש להקל באופן הנ"ל. וע"ע בספר מעדני מלך וזאן (בתשובה סי' י).

עשה מלאכה קודם שאמר 'אתה חוננתנו'

שאלה: שכחתי לומר 'אתה חוננתנו' בתפלה, ואחר כך כשחזרתי לביתי עליתי במעלית. האם אני צריך לחזור להתפלל ערבית פעם נוספת?

תשובה: מי ששכח לומר 'אתה חוננתנו' בתפלה, לכתחילה יאמר תיכף אחר העמידה "ברוך המבדיל בין קודש לחול". ולאחר מכן מותר בעשיית מלאכה.

אולם אם שכח ולא אמר, ועשה מלאכה האסורה בשבת, צריך לחזור להתפלל ערבית. ויתנה קודם שמתפלל, שאם אינו חייב לחזור ולהתפלל תהיה תפלתו זאת לתפלת נדבה.

מקורות:

מבואר במסכת ברכות (לג.) שאם לא אמר 'אתה חוננתנו' בתפלה וטעם דבר מאכל, צריך לחזור להתפלל. (כן ביאור הגמרא אליבא דכמה ראשונים). והרשב"א סובר, שאף בעשה מלאכה צריך לחזור להתפלל. בביאור הלכה (סי' רצד ס"א ד"ה ואם כתב שלמעשה אין צריך לחזור להתפלל, אחר שבלאו הכי לדעת הרמב"ם ורש"י ואור זרוע אינו צריך לחזור להתפלל אפילו בטעה ואכל, ע"ש. וכן פסק בשו"ת אור לציון ח"א (סי' כב). וע"ע בכף החיים (אות ח). אולם מרן הגר"ע יוסף צוק"ל בחזון עובדיה (שבת ח"ב עמ' שפב) כתב, שמאחר וכמה ראשונים (בברכות לג.) כתבו כדברי הרשב"א, שאף בעשה מלאכה צריך לחזור להתפלל, לפיכך יחזור להתפלל בתנאי דנדבה. וכ"פ בהלכה ברורה (תחלת סימן רצד).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

"אתם מוחלים לי על הטורח ציבור...?"

לאחר הבדלה, הודיעו לי שאבא הובהל לבית החולים ביום שבת בבוקר משום שחש ברע, וככל הנראה עבר אירוע מוחי קל, כמובן שביטלתי הכל ומיהרתי לבית החולים, כשבאתי ראיתי אותו יושב בחדר בית החולים ולומד. ואז סיפר לי, שכאשר הציבור היו בקריאת שמע החל לחוש ברע, ואמר למזכיר על כך, ומיד הרימו אותו והכניסו אותו לחדר, היה שם רופא שהזעיק אמבולנס וכבר בדרך נתנו לו תרופות וטיפול בן, וב"ה התאושש.

בשבת שלאחריה בפרשת 'בא' לא רצה לוותר על פרשת 'אזרא', וכמובן שכל הציבור שמחו מאד שהרב יקרא את פרשת 'אזרא' אך הוא כבר לא היה יכול לעמוד ולקרוא בעצמו וודאי שלא פרשה שלימה, אז אמר שאפשר להקל שאני אקרא, למרות שאני כבר שמעתי פרשת 'אזרא' בשבוע שעבר, בתנאי שאקרא גם את הקטע הראשון של פרשת 'בא'. וזאת משום שקראתי שנים מקרא ואחד תרגום, ודי בזה. ואני חשתי כיון שפרשת 'אזרא' היא הפרשה הקשה ביותר לקריאה בדקדוקיה ובטעמיה כיון שהיא פרשה מבלבלת מאוד, ואבא היה קפדן מאד שהקריאה תהיה בטעמיה ובדקדוקיה, ואוי ואבוי למי שהיה עושה לידו שגיאה... וכשאמרתי לאאמו"ר על חששותי אמר "אל תדאג, אם לא תדע אני אעזור לך"! וכך הוה, שהוא עלה לתורה וקראתי במהירות, וב"ה עבר בשלום.

מפעם לפעם היה **אאמו"ר מרן צוק"ל** נוסע לחוץ לארץ, פעמים והיה קורה שיום טוב שני של שביעי של פסח חל בשבת, וכן פעמים קורה שיום טוב שני של שבועות חל בשבת, וכך הוא השנה שחג שבועות חל ביום שישי ושבת, ממילא בארץ ישראל קוראים פרשת השבוע ואילו בחוץ לארץ קוראים פרשת יום טוב שני, ולפעמים יש כמה שבועות שבחוץ לארץ קוראים פרשה אחת לפנינו. ולכן קרה כמה פעמים שנסע לחוץ לארץ והפסיד פרשה, וכשחזר לארץ בקשו מהכהנים לצאת, והיה עולה לתורה במקום כהן, וקודם לכן היה פונה למתפללים בשאלה "אתם מוחלים לי על הטורח ציבור...?" והיה קורא את כל הפרשה הקודמת עד 'שני' של פרשת השבוע.

באותם שנים הייתי קורא אצלו כל שבת בקביעות, והיה זה מנהגי מזה שנים לקרוא לפניו בתורה עוד כאשר היה גר ב'רחביה'. וזכורני, שבשנה האחרונה לחייו בפרשת 'אזרא', נסעתי בשליחותו לשבת בנתניה, שם היתה אזכרה של הרב גבאי זצ"ל. היו אלו ימי טרום בחירות, והיתה שבת יפה מאד, והיתה תכנית שלמה גם למוצאי שבת, אך בצאת השבת מיד



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

